

1501218-17.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138243/2020 - DEL.POL.BARUERI, 11767667 - DEL.POL.BARUERI, 1571/2020 - DEL.POL.BARUERI, 2138243 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri-SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501218-17.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501218-17.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138243/2020 - DEL.POL.BARUERI, 11767667 - DEL.POL.BARUERI, 1571/2020 - DEL.POL.BARUERI, 2138243 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DIEGO GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 06 de junho de 2020, por volta das 18h18, na Rua da Bica, nº 334, Jardim Maria Cristina, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 61 "ependorfes" de cocaína (15,8g); 28 porções de maconha (40,4g) e 21 pedras de "crack" (1,5g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar na fl. 126.

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha comum (fls. 135/137) e o réu foi interrogado.

Alegações finais orais da parte do Ministério Público (fls. 149) e por escrito da defesa (fls. 153/155).

É o relatório. Decido.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico de fls. 107/109, bem como pela confissão do réu em Juízo.

Desde logo se consigna que o réu confessou em juízo, durante a audiência em que fez acordo de não persecução, que estava traficando drogas quando foi preso (fls. 94/95). Durante a instrução ele foi novamente ouvido e ratificou a confissão anterior.

A confissão do réu vai ao encontro dos depoimentos colhidos na fase policial pelos guardas civis que efetuaram sua prisão em flagrante, quando afirmaram que:

"(...) estavam em patrulhamento de rotina pela Rua da Bica situada no Jd. Maria Cristina, neste município, quando ao passarem em de frente ao conjunto habitacional, visualizaram uma aglomeração de pessoas, em torno de 03 a 04 pessoas que ao avistarem a viatura demonstraram certo nervosismo e começaram a se dispersar. Diante da atitude suspeita, sabendo que o local é ponto recorrente de tráfico de drogas, desembarcaram e tentaram efetuar a abordagem aos suspeitos, a fim de averiguação; estes por sua vez, correram para o interior dos prédios, sendo que no corredor de um dos andares, conseguiram abordar um dos indivíduos, que tentava pular por uma janela ali existente. Conseguiram puxá-lo e ao efetuarem a revista pessoal, junto ao seu corpo no meio das partes íntimas foi encontrada uma sacola, a qual continha 61 eppendorf's de substância branca análoga a cocaína, 28 porções de substância esverdeada análoga a maconha e mais 21 porções de pedras amareladas, aparentando ser crack; em seu bolso foi localizada uma carteira com documentos pessoais e a quantia de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais), o indivíduo foi identificado como sendo Diego Gonçalves, RG 38.430.829-6, questionado sobre os fatos, disse que eles estavam separando a droga para a comercialização, mas que no momento que avistaram a viatura, tentaram de pronto evadir-se, e como não confiava nos outros que ali estavam, pegou a droga para guardar consigo. Diante dos fatos deram voz de prisão, comunicaram a mãe de Diego sobre o ocorrido, e informaram que ele seria conduzido para Delegacia de Polícia para apresentação da ocorrência" (fls. 14).

Em juízo se confirmou a mesma versão na oitiva do guarda Mulato.

Ademais, o auto de apreensão e o laudo toxicológico mostram que houve realmente a apreensão da droga e do dinheiro (fl. 09).

Por fim, não há porque duvidar das versões apresentadas pelos agentes da lei.

Vejamos o posicionamento da Jurisprudência sobre o tema: "Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo." (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

Assim, considerando que não há nada de concreto que ligasse a atuação anterior dos agentes públicos com o acusado para justificar a alteração de ânimos entres eles para o incriminar, bem com a confissão espontânea do réu em audiência, de rigor a sua condenação.

Passo a fixar as penas.

Considerando que o réu, na ocasião do delito, possuía bons antecedentes e que lhe são favoráveis as circunstâncias do art. 59, fixo a pena-base do crime de tráfico no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, deixando, contudo, de aplicá-la, posto que a pena já está no mínimo.

Na terceira fase, diante da ausência de circunstâncias negativas, bem como da primariedade do réu, aplicar-lhe-ia a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Mas durante a instrução, nomeadamente com o interrogatório do réu, restou claro que ele se dedica ao tráfico, tanto que o acordo de não persecução penal celebrado neste juízo foi revogado em razão da prática de novo crime idêntico por parte dele. Este é um indicativo, se bem que posterior, de que o réu tem esse envolvimento, de tal modo que não pode receber o benefício legal acima.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu, portanto, fica consolidada

em 5 anos de reclusão.

Sendo o réu primário e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento dela no regime semiaberto.

Quanto à pena de multa, ela deve ser proporcionar à privativa de liberdade, de tal maneira que o réu deverá pagar 500 dias-multa. O valor do dia-multa, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira do réu, deve ser fixada no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu DIEGO GONÇALVES, qualificado nos autos, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.434/06.

Concedo a réu o direito de apelar em liberdade, em razão do regime prisional inicial fixado.

Anote-se que constitui efeito da condenação à perda, em favor da União, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que consista em proveito auferido pelo agente com a prática do ato criminoso. Essa regra prevista no artigo 91, inciso II, do Código Penal é complementada pela que instituiu o novo regramento sobre o sistema nacional de políticas públicas sobre drogas (Lei 11.343/2006), que, em seu artigo 63, parágrafo 1º, dispõe ser recurso perdido a fundo da União, a ser posteriormente destinado ao FUNAD, todo o qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas ou utilizado em atividades ilícitas de produção ou comercialização de entorpecentes.

Declaro o perdimento dos bens móveis apreendidos, oficiando-se para tanto.

Transitada em julgado esta decisão, proceda-se as anotações e comunicações de praxe.

Custas pelo réu.

P.R.I.C.

Barueri, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA